

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3171/2535

นายมนัส พันธุ์สุวรรณกิจ

โจทก์

นายหนู แก้วบัวดี กับพวก

จำเลย

นายมนัส พันธุ์สุวรรณกิจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข้อกฎหมาย จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ไม่รับฎีกา ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ประเด็นข้อพิพาทของคดีนี้ เป็นการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือความเป็นเจ้าของในที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสี่ ซึ่งคดีของโจทก์มีประเด็นสำคัญเกี่ยวเนื่องด้วยความสงบสุข ความเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันเกี่ยวข้องกับการขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ด้วย จึงขอที่จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 158,161 และ 162)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่พร้อมบริวารออกไป จากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไป ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ปีกะ 8,400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสี่ และบริวารจะไม่เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 150)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 153)

คำสั่ง

ฎีกาโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ฟังข้อเท็จจริงว่า
จำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่พิพาทอยู่ก่อนที่โจทก์รับโอน น.ส.3 ก. จากนางมยุรี เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ฟังข้อเท็จจริงว่า
จำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่พิพาทอยู่ก่อนที่โจทก์รับโอน น.ส.3 ก. จากนางมยุรี เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ